芷江县罗卜田乡“12•31”道路交通事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2017-04-28 15:05

县长信箱

2016年12月31日上午9点45分左右，芷江县罗卜田乡新店村罗家冲路段发生一起道路交通事故，造成1人抢救无效死亡，3人受伤，直接经济损失约32万元。

遵照县委、县政府领导同志的重要批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定，2017年1月18日，县人民政府批准成立由县安监局牵头，县监察局、县公安局、县总工会、县农业局、县市场和质量监督管理局、岩桥镇人民政府、罗卜田乡人民政府组成的罗卜田乡“12·31”道路交通事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组邀请县人民检察院派员参加，依法对此起事故进行全面调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

1、事故发生时间：2016年12月31日9点45分许。

2、事故地点：芷江侗族自治县罗卜田乡新店村罗家冲组路段。

3、事故类别：道路交通事故。

4、事故级别：一般事故。

5、事故性质：生产安全责任事故。

6、事故直接经济损失：约32万元。

7、事故伤亡人员情况:

(1)秦三三，女，41岁，家住芷江县岩桥镇岩桥村岩桥组，身份证：4330271976XXXXXXXX，在事故中死亡。

(2)刘元秀，女，46岁，家住芷江县罗卜田乡兴无村新屋里组，身份证：4312281971XXXXXXXX，在事故中受伤。

(3)邱玲玲，女，44岁，家住芷江县岩桥镇岩桥村岩樟组，身份证：4330271973XXXXXXXX，在事故中受伤。

(4)黄保连，女，54岁，家住芷江县岩桥镇岩桥村场头口组，身份证：4330271963XXXXXXXX，在事故中受伤。

二、事故相关情况

(一)事故车辆及驾驶人情况

1、事故车辆情况

事故车辆为小型方向盘式拖拉机，车辆牌照为湘12-J0967，车辆型号为湖南-124Y，车架号为2867,发动机号为913068，核载人数为驾驶室乘1人，核定载质量为850千克。该拖拉机于2010年4月13日登记上户，每年年检均合格，年检有效期至2017年4月，交强险保险有效期至2017年4月21日，2016年4月21日办理了农机互助保险，有效期至2017年4月21日。

2017年1月6日，县公安局交警大队委托芷江台联机动车安全技术检验站有限公司对事故车辆进行检验，检验报告显示该车制动装置中二轴制动装置符合GB7258-2012的要求。

2、事故驾驶员情况

马国祥，系事故车辆湘12-J0967驾驶人，男，汉族，43岁，家住芷江县岩桥乡台板丘村板栗湾组。马国祥持有机动车驾驶证，驾驶证号:4330271974XXXXXXXX，发证机关为湖南省怀化市农业机械管理局，初次领证时间为2009年10月26日，准驾车型：G，2016年4月25日期满换证，有效期至2022年4月11日。马国祥无固定工作单位，平时从事农业生产，农闲时从事拖拉机运输业务，每月不固定次数为马朝武办理流动酒席提供服务，具体工作内容为运送办理流动酒席的物资和烧火等。

(二)事发道路情况

事发现场位于芷江县罗卜田乡新店村罗家冲组村道路段，道路等级为组级公路，道路建设业主为罗卜田乡新店村委会，道路建设于2006年，属于村“一事一议”项目，于2006年底通过验收，路面为水泥硬化路面，路宽3.5米。事发点为急弯下坡且存在视觉

县长信箱

盲区处，道路左侧为山坡，右侧为崖坡，右侧无护栏，事发点前后100米内无道路安全警示标志，事发时路面干燥。

(三)涉事办理流动酒席餐饮店及店主情况

1、涉事办理流动酒席餐饮店情况

涉事餐饮店名为芷江马氏酒店(店面挂牌为马家酒店)，经营类型为个体工商户，经营场所为芷江县岩桥镇场上，注册日期为2010年03年30日，经营范围是餐饮服务，食品销售。2016年12月7日取得了芷江县市场和质量监督管理局办理的“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为92431228MA4L878N5L。

芷江马氏酒店平时以卖粉面为主，2014年开始承接流动酒席业务，店上没有固定的员工，只有在赶场日和承办流动酒席时临时聘请工作人员。餐饮店办理流动酒席时，均临时租用车辆，租用车辆不固定，有时租用“双排座”汽车，有时租用拖拉机，办理流动酒席的服务员均乘坐装载货物的车辆出工。

2、涉事店主情况

芷江马氏酒店负责人为马朝武，男，中共党员，53岁，家住芷江县岩桥镇场上，系芷江县罗旧镇广播站工作人员。马朝武于2005年从父亲手中接管餐饮店，马朝武没有与其聘请的工人签订过劳务合同，也没有对聘用员工正式开展过安全培训教育。对马国祥使用拖拉机搭载工人的行为，马朝武没有进行制止。

三、事故发生经过及救援情况

(一)事故发生经过

2016年12月30日下午，马朝武电话通知马国祥第二天去罗卜田乡新店村办流动酒席，马朝武妻子洪梅秀通知秦三三，黄保连，刘元秀三人一同前往办理流动酒席，秦三三又通知了邱玲玲参加。12月31日凌晨5时左右，马国祥驾驶湘12-J0967小型方向盘式拖拉机从家里出发，前往马朝武在岩桥镇上的马家酒店装运办流动酒席所需的桌子、板凳、菜品等相关物品，当时马朝武也在餐饮店现场指挥。大约早上7时左右，马国祥装好相关货物并搭乘了秦三三、刘元秀、黄保连，邱玲玲四名工作人员前往新店村(工作人员乘坐在驾驶室后座上)。大约早上9时45分左右，马国祥驾驶车辆行驶到罗卜田乡新店村罗家冲路段时，遇到一急弯下坡且存在视觉盲区处，因不熟悉路况，速度过快，车辆绕过急弯后无法回正方向，造成拖拉机驶出水泥路面冲下路坎，车辆在下冲过程中，被山坡上的桔子树挡住，随即车辆发生侧翻，秦三三、刘元秀、邱玲玲被压在车下，黄保连被甩出车外。

(二)事故救援情况

县长信箱

事故发生后，刘元秀、邱玲玲开始呼救，秦三三没有了反应，马国祥和黄保连都尝试去拖被压在车下的三人，但没有成功。之后，黄保连向马朝武打电话报告车祸情况。马国祥打120请求救援。大约上午10时15分左右，罗卜田乡党委、政府、120、县消防、交警、安监、农机等部门领导和工作人员相继赶到事发现场指导和参与救援，大约11时20分左右，消防战士将刘元秀、秦三三、邱玲玲三人救出，秦三三经医护人员现场抢救无效死亡，刘元秀、黄保连，邱玲玲三名伤者被送往县人民医院进行救治。

(三)善后处理情况

2016年12月31日下午，岩桥镇人民政府牵头组织马朝武和秦三三家属就秦三三的死亡赔偿事宜进行谈判，2017年1月1日，双方就赔偿事宜达成了初步协议，由马朝武先行赔付秦三三家属人民币15万元，当日，马朝武向死者家属赔付15万元(其中含马国祥出的1万元)。2017年2月24日，马国祥再次赔付秦三三家属人民币4万元，并取得死者秦三三家属的谅解。至2017年2月5日，刘元秀、黄保连，邱玲玲三名伤者均已康复出院。

县长信箱

四、事故原因及性质

(一)直接原因

1、拖拉机驾驶员马国祥安全意识淡薄，使用拖拉机违法违规载人。

2、马国祥在路况不熟悉的道路上驾驶拖拉机行驶时车速过快、操作不当致使车辆冲下路坎。

3、事发地点道路为急弯下坡危险路段，事发点附近无安全警示标志，事发点道路右侧无安全护栏。

(二)间接原因

1、芷江马氏酒店负责人未落实安全生产主体责任，未对雇请人员进行安全教育培训，在办理流动酒席时租用拖拉机运输所需的物质材料和工作人员。

2、岩桥镇人民政府对农村道路交通安全管理不到位，未严格督促村交通安全劝导站开展交通劝导工作；对辖区内从事流动酒席运输的拖拉机安全管理不到位，未及时消除拖拉机载人参与办理流动酒席的安全隐患；对餐饮店安全管理不到位，未及时发现并制止芷江马氏酒店办理流动酒席的用车安全隐患。

3、县公安交警大队对拖拉机安全管理不到位，对辖区内拖拉机上路违法载人行为查处不力；对村交通安全劝导站人员安全培训不到位，2016年未组织岩桥镇村交通安全劝导站人员进行业务培训。

4、县农机局对农用车辆安全管理不到位，其农机监理站对执法检查台账等资料管理混乱，未严格落实安全隐患闭环整改制度。

5、罗卜田乡人民政府对农村道路交通安全管理不到位，未严格督促村交通安全劝导站开展交通劝导工作，未及时消除辖区内道路安全隐患。

6、岩桥镇岩桥居委会安全管理职责落实不到位，没有认真履行交通安全劝导站工作职责，没有及时排查并上报拖拉机载人参与办理流动酒席的安全隐患。

7、罗卜田乡新店村委会安全管理职责落实不到位，没有认真履行交通安全劝导站工作职责，没有及时掌握辖区村民红白喜事相关情况并针对红白喜事开展过境车辆劝导工作。

(三)事故性质

经调查认定，芷江县罗卜田乡“12·31”道路交通事故是一起因拖拉机违法违规载人且驾驶处置不当引起的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

1、马国祥，男，芷江县岩桥镇台板丘村板栗湾组村民，湘12-J0967拖拉机驾驶员，其安全意识淡薄，非法使用拖拉机载人，在危险路段行驶时车速过快，操作不当，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规规定，已由司法机关依法追究刑事责任。

2、李举政，男，中共党员，岩桥镇农机站站长，其对辖区内从事办理流动酒席的拖拉机安全管理不到位，未及时消除拖拉机违法违规载人参与办理流动酒席的安全隐患，对事故发生负有直接监管责任，建议将其移交司法机关追究相关责任。

3、何有福，男，中共党员，岩桥镇副镇长，分管农机安全工作领导，其对分管领域内农机安全监督检查指导不力，未及时消除拖拉机违法违规载人参与办理流动酒席的安全隐患，对事故发生负有直接领导责任，建议将其移交司法机关追究相关责任。

4、马朝武，男，中共党员，罗旧镇广播站工作人员，芷江马氏酒店负责人，其未认真履行安全生产管理责任，未对雇请人员进行安全教育培训，在办理流动酒席时租用拖拉机采用人货混装方式来运输所需的物质材料和人员，对事故发生负有直接管理责任。建议由县安全生产监督管理部门按照《生产安全事故报告和调查处理条例》依法对其进行行政处罚，并建议给予其行政警告处分。

5、邱勇，男，中共党员，县公安交警大队二中队中队长，其对拖拉机安全管理不到位，对辖区内拖拉机上路违法载人行为查处不力；对村交通安全劝导站人员安全培训不

县长信箱

到位，2016年未组织岩桥镇村交通安全劝导站人员进行业务培训，对事故发生负有重要监管责任，建议县人民政府对其进行诫勉谈话。

6、蒋智勇，男，中共党员，县农机局农机监理站站长，其对农机监理执法检查等台账资料管理混乱，未严格落实安全隐患闭环整改制度，对事故发生负有重要监管责任，建议县人民政府对其进行诫勉谈话。

7、陈亚军，男，县人大代表，岩桥镇岩桥居委会主任、村交通安全劝导站站长，其没有认真履行交通安全劝导工作职责，没有及时排查并上报辖区内使用拖拉机违法载人参与办理流动酒席的安全隐患，对事故发生负有监管责任，建议岩桥镇人民政府对其进行诫勉谈话。

8、陈红云，男，中共党员，罗卜田乡党委副书记，分管安全生产、交通运输工作领导，乡交管站站长，其未严格督促指导村交通安全劝导站开展交通劝导工作，对事故发生负有领导责任，建议县人民政府对其进行诫勉谈话。

9、龙客有，男，中共党员，罗卜田乡新店村党支部书记、原村委会主任、村交通安全劝导站站长，其没有认真履行交通安全劝导工作职责，没有及时掌握辖区内村民红白喜事相关情况并针对红白喜事开展过境车辆劝导工作，对事故发生负有监管责任，建议罗卜田乡人民政府对其进行诫勉谈话。

10、建议县人民政府对岩桥镇党委、政府、罗卜田乡党委、政府、县公安交警大队、县农机局、县交通运输局、县食品药品工商质量监督管理局负责人进行集体约谈。

六、事故防范及整改措施

芷江县罗卜田乡“12·31”道路交通事故给人民生命财产带来了重大损失，影响恶劣，教训深刻，为进一步强化我县农村道路交通安全监管，切实落实相关部门的监管责任，有效预防类似事故的发生，特提出以下整改建议：

(一)进一步强化安全生产红线意识。

各级各部门要深刻吸取芷江县罗卜田乡“12·31”道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院及省、市、县相关领导同志关于安全生产工作的一系列重要批示指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任。要推进依法治安，强化依法治理，从严执法监管。要高度重视农村道路交通尤其是农用车和校车安全监管，认真研究事故防范和工作改进措施，坚决避免类似事故重复发生。

(二)厘清道路交通安全监管职责边界。

县长信箱

各级各部门要根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》、《湖南省安全生产监督管理职责规定》、怀化市委、市政府《关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》(怀办发电[2016]61号)等法律法规和文件精神，理顺本级本部门安全监督管理职责，填补农村道路运输监管空白，强化联动机制，做到监管全覆盖，形成打击合力，共同整治道路交通违法违规行为。各乡镇人民政府、村(居)委会要根据自身职责，及时排查治理并上报道路交通安全隐患，积极寻求上级有关部门到辖区对非法违法行为开展联合执法检查。县交通运输部门要认真开展道路交通安全隐患排查治理，对乡镇排查上报的道路安全隐患，要制订治理计划，尽快完善我县农村道路安全防护设施。对新、改、扩建道路，要严格执行建设项目安全生产“三同时”规定，保障车辆通行安全。

(三)加大道路交通“打非治违”工作力度。

县长信箱

各级各部门要切实加大道路交通安全“打非治违”工作力度，形成对非法违法行为的高压态势。各部门要注重协调配合，加强联合执法，搞好日常执法，打击机动车辆超员、超载、非法载人行为，整治无证驾驶、酒驾、毒驾、报废车辆上路等问题。公安交警部门要进一步加大路面执法力度，加强对机动车辆尤其是三轮车、农用车、摩托车违法违规行为的整治力度。农机部门要加大农用车准入管理和源头管理力度，及时消除拖拉机驾驶员无证驾驶、非法载人和使用报废农业机械等安全隐患。交通运输部门要加大对道路运输车辆的监管执法力度，要把农用车非法营运行为纳入执法监管范围。安全监管部门要强化综合监管，加强指导协调，推动各主管部门落实行业监管责任。

(四)切实发挥乡镇交管站、安全联组和村级劝导站工作职能。

各乡镇人民政府、村(居)委会要按照《湖南省人民政府办公厅进一步加强农村道路交通安全工作的意见》(湘政办发[2016]61号)和《关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》要求，完善交管站、安全联组、村劝导站人员配备，切实履行宣传教育、交通劝导、隐患排查等工作职责。县财政部门要保障农村道路交通安全工作经费及道路安全隐患排查整治经费，县交警部门要加大对乡镇交管站、劝导站工作人员的业务培训力度。各乡镇道交委要进一步督促指导各乡镇交管站、安全联组、村劝导站工作开展，切实发挥基层道路交通管理机构的监管作用，及时发现和制止农村道路交通违法行为，及时排除农村道路交通安全隐患，避免事故发生。

(五)彻底扭转农村流动酒席经营安全形势。

各乡镇、县食品药品监管部门要完善乡镇食品药品监管机构设置和人员配备，加大对乡镇食品药品监管人员安全生产法律法规和业务知识教育培训力度；要摸清各地参与经营流动酒席的底子，建立管理台账，督促餐饮经营者办理相关行政许可；要探索切合

本地实际的农村流动酒席经营管理模式，开展非法从事流动酒席专项整治，规范流动酒席经营运输用车，有效杜绝食品安全和道路运输安全事故发生。

芷江县罗卜田乡“12·31”

道路交通事故调查组

2017年4月28日

打印

县长信箱